

1027941-73.2022.8.26.0506

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... CIVIL - DANO MATERIAL E MORAL - Contrato de transporte - Roubo ocorrido no interior da estação administrada pela CPTM - Ação julgada improcedente - Insurgência - Descabimento - A despeito da incontestada relação de consumo travada entre as partes, tem-se que o roubo exclui a responsabilidade do transportador, na medida em que se caracteriza como fortuito externo, praticado por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Cível

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1027941-73.2022.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1027941-73.2022.8.26.0506

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Fabiana Balduino da Silva

Requerido:

Consórcio Ribeirão Preto de Transportes - Prourbano

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA

Vistos.

FABIANA BALDUÍNO DA SILVA, promove ação de indenização por danos materiais e morais em face de PROURBANO - CONSÓRCIO DE RIBEIRÃO PRETO DE TRANSPORTES. Em síntese, a autora afirma que, no dia 29 de maio de 2022, às 19 horas, quando estava no terminal rodoviário de Ribeirão Preto, aguardando transporte coletivo, na plataforma G, foi vítima de assalto, ocasião em que teve subtraído seu telefone celular. Sustenta que não havia segurança adequada no local. Por conta do exposto, a autora pretende: a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R\$ 1.729,00, a título de danos materiais; a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, no importe correspondente a R\$ 10.000,00. Com a petição inicial, vieram documentos.

Os benefícios da assistência judiciária gratuita foram deferidos à autora.

Devidamente citada a ré apresentou contestação. Preliminarmente, arguiu ilegitimidade de parte passiva. No mérito, afirmou, em síntese, que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Não há de se falar em aplicabilidade da teoria objetiva da responsabilidade civil, mas sim deve ser aplicada a responsabilidade subjetiva, uma vez que não se tratou de defeito do produto ou serviço, ou seja, não teve origem em erro ou mau funcionamento do transporte. Os fatos relatados têm fundamento diverso - segurança pública, que não é dever do requerido. Afirma que ainda que assim não se entenda, está presente causa excludente de sua responsabilidade. Trata-se de fortuito externo, causado por

terceiro. Impugnou o pedido de danos materiais e morais. Juntou documentos.

Réplica.

Instados a especificarem provas, o autor pugnou pela necessidade de juntada da gravação do momento dos fatos.

Eis o resumo do necessário.

Decido

O feito comporta JULGAMENTO ANTECIPADO, nos termos do artigo 355, I do CPC, eis que se trata de questão exclusivamente de direito. Não se discute a ocorrência do roubo.

A preliminar de ilegitimidade de parte passiva confunde-se com o mérito e será apreciada a seguir.

Inicialmente, observo que o tema dos autos versa sobre responsabilidade civil. A relação das partes é nitidamente de consumo, porém, na hipótese dos autos não vislumbro que seja necessária a inversão do ônus probatório, uma vez que não há matéria de fato controvertida. Trata-se de discussão acerca do direito aplicável para responsabilizar-se, ou não, a parte requerida pelos danos materiais e morais sofridos pela parte requerente.

Com efeito, a alegação da autora é no sentido de que ele seria consumidor do transporte público rodoviário de passageiros, que ocorreria sob responsabilidade da ré e, na data de 29 de maio de 2022, às 19 horas, teria sido vítima de roubo praticado por indivíduo desconhecido que dela se aproximou na plataforma de embarque e desembarque e acabou levando seu aparelho de telefone celular.

Em virtude do exposto, teria sofridos danos de ordem material e moral.

Contudo, em que pese os fatos lamentáveis descritos pela autora, a ação é improcedente.

Considerando-se verdadeiros os fatos narrados tal como narrados na peça vestibular, não há como ser atribuída qualquer falha na prestação de serviços à requerida.

De fato, a responsabilidade civil da empresa ré está condicionada à prova de ação ou omissão dolosa, assim como do nexo causal entre esta ação/omissão e os danos sofridos pela parte.

Consoante se depreende da inicial, os fatos teriam sido praticados por terceiro desconhecido, tratando-se de caso fortuito externo, eis que não está relacionado com a atividade de transporte rodoviário de passageiros exercida pela requerida e, portanto, não integra o risco empresarial assumido pela ré.

Verifica-se que a ré não concorreu de forma alguma com o incidente, em especial porque a autora foi despojada de seu bem, por terceiros de forma violenta.

O fato de o crime ter sido realizado nas dependências da plataforma da ré não a torna responsável pelos eventuais prejuízos causados aos usuários, posto que por mais que os funcionários da requerida tenham a função de manter a organização do local, não possuem o dever legal de perseguir, prender o criminoso e recuperar os bens subtraídos.

Tanto o usuário, quanto os funcionários da ré, seriam vítimas da mesma ameaça, rompendo, assim, o nexo de causalidade, na medida em que os fatos decorrem de culpa exclusiva de terceiro, nos moldes do artigo 12, § 3º, III do CDC.

Com efeito, "o fato de terceiro exclui a responsabilidade do causador direto do dano quando equiparável ao caso fortuito, ou seja, quando é de tal intensidade que exclui a liberdade de ação deste. Nesse caso, afasta-se a teoria do risco e firma-se a responsabilidade do terceiro como causador único do evento." (TJSP, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Roberto Gonçalves, RT 651/99).

Em casos análogos, já se manifestou nosso E. Tribunal de Justiça: "Responsabilidade civil - Indenizatória por danos materiais e morais - Transporte - Metrô - Furto de celular do passageiro no interior de vagão da ré - Sentença de improcedência - Responsabilidade civil da ré - Inocorrência - Fortuito externo, estranho ao transporte, a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária ré - Nexos de causalidade inexistente - Precedentes - Sentença mantida - Recurso negado."

(TJSP; Apelação Cível 1036441-61.2017.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018)

"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE TRANSPORTE - ASSALTO - FATO DE

TERCEIRO - DANOS MORAIS - I - Autora vítima de assalto ocorrido no interior de ônibus de propriedade da empresa ré - O assalto do qual foi vítima a autora é ato de terceiro que não implica em responsabilidade do transportador - Fato de terceiro que se equipara a caso fortuito externo, causa excludente de responsabilidade do transportador - Inexistência, no caso, de dissídio com a Súmula nº 187 do STF, que não é aplicável quando o ato de terceiro é equiparável, para o transportador, a caso fortuito ou de força maior, pela inevitabilidade do fato - Fato alheio à atividade da transportadora - Agir de terceiro que rompeu o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano suportado pela autora - Configurada exclusão de responsabilidade civil da transportadora - Indevido o pagamento de indenização a título de danos morais - Precedentes do C. STJ, deste E. TJ e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado - II - Hipótese, ademais, em que não foram comprovados os supostos danos alegados pela autora - Autora que alega ter sido agredida pelos criminosos e ter passado por atendimento médico - Prova pericial realizada que concluiu pela inexistência de danos - Ação improcedente - Sentença mantida - III - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa - Apelo improvido." (TJSP; Apelação Cível 1013895-38.2015.8.26.0405; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)

"Apelação. Ação de indenização por dano moral. Transporte coletivo. Roubo no interior do coletivo. Caso fortuito externo. Causa excludente da responsabilidade civil. Ausência de falha na prestação de serviços. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1025826-44.2019.8.26.0196; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)

"Responsabilidade civil - Indenizatória por danos materiais e morais - Transporte - Metrô - Roubo de passageiro próximo à escadaria de acesso ao metrô - Sentença de procedência parcial - Responsabilidade civil da ré - Inocorrência - Fortuito externo, estranho ao transporte, a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária ré - Nexo de causalidade inexistente - Precedentes - Sentença reformada - Recurso provido." (TJSP; Apelação Cível 1118955-08.2016.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2018; Data de Registro: 14/11/2018)

"RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MATERIAL E MORAL - Contrato de transporte - Roubo ocorrido no interior da estação administrada pela CPTM - Ação julgada improcedente - Insurgência - Descabimento - A despeito da incontestada relação de consumo travada entre as partes, tem-se que o roubo exclui a responsabilidade do transportador, na medida em que se caracteriza como fortuito externo, praticado por terceiro, que em nada se liga ao serviço por ele prestado - Responsabilidade civil ilidida - Rompimento do nexo de causalidade - Improcedência dos pedidos formulados que era mesmo imperativa - Honorários recursais devidos e elevados, observada a gratuidade - Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1080725-23.2018.8.26.0100; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019)

Portanto, o pleito indenizatório não poderá ser acolhido, posto que a ré não pode ser responsabilizada pelos fatos descritos na peça vestibular.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Condeno a autora ao pagamento de despesas processuais e verba honorária ao patrono da parte adversa, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça, se o caso.

PIC

Ribeirão Preto, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA